

# ¿Debe ser obligatorio intentar un acuerdo antes de demandar?

*Desde 2025 hay que intentarlo antes de pleitear en la mayoría de asuntos civiles.*

*¿Descarga los juzgados y mejora los acuerdos, o pone un peaje delante del derecho a que te escuchen?*

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

# ¿Debe ser obligatorio intentar un acuerdo antes de demandar?

*Acreditar un intento de acuerdo debe seguir siendo requisito para que un tribunal admita una demanda civil.*

## FORMATO

mesa-redonda

## DURACIÓN

50-55 min

## AGRUPACIÓN

Cuatro roles + público con turno de preguntas

## Objetivos

- Explicar qué garantiza el artículo 24 y por qué su adjetivo «efectiva» condiciona cualquier requisito de acceso.
- Distinguir negociación, mediación, conciliación y arbitraje por quién decide en cada una.
- Valorar el requisito previo de acuerdo desde la eficiencia del sistema y desde el derecho de acceso a la justicia.

**Conceptos clave:** tutela judicial efectiva · mediación · conciliación · arbitraje · laudo · costas · acceso a la justicia · justicia gratuita

## Encaje curricular

- **CJD · U8** — Tutela judicial y resolución de conflictos — el artículo 24, las cuatro vías extrajudiciales y el requisito previo desde 2025 se explican en esta unidad.
- **CJD · U4** — Derecho civil — la mayoría de los asuntos afectados son civiles: alquileres, contratos, herencias, responsabilidad.

**Competencias clave:** CCL · CC · CPSAA

---

## De qué va

Desde 2025, en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles hay que **acreditar** que se ha intentado un medio adecuado de solución de controversias para que el tribunal admita la demanda. Sirven una mediación, una conciliación, una oferta vinculante o una negociación documentada entre abogados. Y hay un incentivo con dientes: la actitud de las partes ante ese intento puede tenerse en cuenta al imponer las **costas**.

El cambio es de fondo. Durante décadas acudir a la mediación fue una recomendación que casi nadie seguía; ahora el legislador ha decidido que el juzgado sea el último paso y no el primero. Pero el artículo 24 reconoce la tutela judicial **efectiva**, y el propio Tribunal Constitucional ha anulado en el pasado requisitos de acceso por desproporcionados. Esta mesa redonda pone a discutir a quienes viven el sistema desde lados distintos.

## Argumentario

### A FAVOR DEL REQUISITO PREVIO

- **Un juicio destruye relaciones que podrían sobrevivir.** Vecinos, socios, familiares y empresas que seguirán tratándose salen de un pleito peor de lo que entraron. La mediación resuelve el conflicto sin convertirlo en un ganador y un perdedor.
- **La inmensa mayoría se resuelve en los primeros peldaños.** En consumo, la escalera de reclamación resuelve casi todo antes del arbitraje, y el arbitraje evita el pleito en la mayor parte del resto. Obligar a subir el primer peldaño no impide llegar arriba.
- **Descargar los juzgados es una condición del artículo 24, no lo contrario.** Un proceso con dilaciones indebidas también vulnera la tutela judicial. Si la vía previa reduce la carga, acorta la espera de quien sí necesita sentencia.
- **El requisito es flexible y barato.** No exige una mediación formal ni pagar a un profesional: basta una negociación documentada entre abogados o una oferta vinculante. Quien tiene justicia gratuita no queda fuera.

### EN CONTRA: ES UN PEAJE AL ARTÍCULO 24

- **El acceso al tribunal no debería tener condiciones previas.** El Tribunal Constitucional ya anuló unas tasas judiciales por funcionar como barrera desproporcionada. Un trámite obligatorio es otra barrera, aunque cueste menos dinero.
- **Beneficia a la parte fuerte.** Una empresa con departamento jurídico puede alargar el intento previo hasta desgastar a quien reclama cien euros. El requisito le regala tiempo a quien no tiene prisa.
- **Hay conflictos donde negociar no tiene sentido.** Cuando una parte niega el hecho, o hay violencia, o el deudor simplemente no responde, el intento previo es un trámite vacío que solo retrasa la tutela.
- **La ley confunde el síntoma con la causa.** Los juzgados están saturados por falta de medios y por una organización que la reforma de 2025 acaba de reordenar. Trasladar el coste de esa saturación a quien reclama es resolverlo por el lado equivocado.

## Cómo se desarrolla

- 0 Reparto de roles y preparación** 10 min  
Cuatro roles: jueza de primera instancia, abogado de consumidores, mediadora profesional y responsable jurídica de una empresa. Cada uno prepara su posición.
- 0 Caso de arranque** 5 min  
El profe expone un conflicto real y pequeño: una fianza de alquiler de 800 € que el arrendador no devuelve.
- 0 Primera ronda** 12 min  
Tres minutos por rol respondiendo a la misma pregunta: ¿qué debería hacer esa persona el lunes, y qué le pasa si va directa al juzgado?

0

## Réplicas cruzadas 12 min

Turno libre moderado. Cada intervención debe responder a otro rol, no repetir la propia.

0

## Preguntas del público 8 min

La clase pregunta, dirigiendo cada pregunta a un rol concreto.

0

## Votación razonada y cierre 8 min

Votación individual con una línea de justificación. El profe cierra con la tabla de las cuatro vías y quién decide en cada una.

### PARA EL DEBRIEF

### *Qué dice la evidencia*

- **Qué exige exactamente la ley.** Desde el 3 de abril de 2025, para que se admita una demanda civil o mercantil hay que acreditar un intento de acuerdo, salvo en materias como la tutela de derechos fundamentales, la filiación o las medidas de protección de menores (Ley Orgánica 1/2025, art. 5). Si la otra parte no contesta en 30 días naturales, el requisito se da por cumplido y se puede demandar (art. 10). Es la respuesta de la ley al argumento de la empresa que alarga el trámite.
- **El marco constitucional y europeo.** El Constitucional anuló varias tasas judiciales por desproporcionadas (STC 140/2016). Pero el TJUE admite un intento previo obligatorio si no impone una decisión, no retrasa sustancialmente la demanda, interrumpe la prescripción, cuesta poco o nada y permite pedir medidas urgentes (*Alassini*, 2010), y siempre que el consumidor pueda dejar la mediación cuando quiera, sin justificarlo y sin obligación de ir con abogado (*Menini*, 2017).
- **Qué ha pasado en los juzgados.** En 2025 entraron 3.287.980 asuntos civiles, un 7,7 % menos que en 2024, y en el primer trimestre de 2026 la caída fue del 35,8 % respecto al mismo trimestre de 2025, cuando aún no se exigía el requisito (CGPJ, 2026). A la vez, los asuntos pendientes en todos los juzgados subieron un 3,4 % en 2025, y no hay estadística oficial de cuántos intentos acaban en acuerdo: no sabemos si esos conflictos se resolvieron o se abandonaron.
- **La experiencia italiana.** Italia exige mediar antes de pleitear en muchas materias (Decreto Legislativo 28/2010). En 2024 se registraron 162.194 mediaciones, el 78 % obligatorias: cuando la parte invitada compareció, hubo acuerdo en el 32,8 % de los casos, y cuando las dos partes decidieron seguir tras la primera reunión, en el 54 % (Ministerio de Justicia italiano, 2025).
- **También en el Constitucional.** En febrero de 2026, el Pleno del Constitucional admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez de Valencia de Alcántara (Cáceres): pregunta si exigir el intento previo en los procesos de familia con hijos menores vulnera los artículos 24 y 39 de la Constitución.

depende que sea un filtro razonable o un peaje al artículo 24.

## FICHA DEL ALUMNO

### Dossier de datos

*Cifras con fuente para preparar los argumentos*

- **3 de abril de 2025:** entra en vigor la obligación de intentar un acuerdo antes de demandar en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles (Ley Orgánica 1/2025).
- **30 días naturales** sin respuesta de la otra parte bastan para dar por intentado el acuerdo y poder demandar (Ley Orgánica 1/2025, art. 10).
- **3.287.980 asuntos civiles** entraron en los juzgados en 2025, un 7,7 % menos que en 2024; en el primer trimestre de 2026, un 35,8 % menos que un año antes (CGPJ, 2026).
- **4.673.596 asuntos** seguían pendientes en todos los juzgados a finales de 2025, un 3,4 % más que un año antes (CGPJ, 2026).
- **El 54 %** de las mediaciones italianas acabó en acuerdo en 2024 cuando las partes decidieron seguir tras la primera reunión (Ministerio de Justicia italiano, 2025).

## ¿Debe ser obligatorio intentar un acuerdo antes de demandar?

Grupo / alumno: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

| CRITERIO                                                                                                                                                                          | 1 INICIO                 | 2 EN PROCESO             | 3 BIEN                   | 4 EXCELENTE              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Comprensión del artículo 24</b><br>Explica que la tutela judicial efectiva no es el derecho a ganar y razona qué convierte un requisito en una barrera desproporcionada.<br>CC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Precisión sobre las vías</b><br>No confunde mediación, conciliación y arbitraje, y sabe quién decide en cada una.<br>CC                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Consistencia del rol</b><br>Defiende la posición asignada con sus mejores argumentos aunque no coincida con la propia.<br>CPSAA                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Intervención en la mesa</b><br>Responde a lo dicho por otros roles y no repite su intervención inicial.<br>CCL                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Observaciones:**

---

---

## Reparto de posturas

*Acreditar un intento de acuerdo debe seguir siendo requisito para que un tribunal admita una demanda civil.*

### DEFENDÉIS ESTA POSTURA

#### A favor del requisito previo

Un juicio es lento, caro y destruye relaciones que podrían sobrevivir; obligar a intentarlo resuelve la mayoría de conflictos antes y deja el juzgado para lo que de verdad lo necesita.

✂ recorta por aquí

### DEFENDÉIS ESTA POSTURA

#### En contra: es un peaje al artículo 24

El derecho a que un tribunal te escuche no debería depender de un trámite previo que cuesta tiempo y a veces dinero, y que la parte fuerte puede usar para desgastar a la débil.

✂ recorta por aquí

### EQUIPO DE MODERACIÓN

#### Moderación y observación

Dais y quitáis turnos, controláis los tiempos de cada fase y anotáis qué argumentos quedan sin respuesta. No defendéis ninguna postura: vuestra tarea es que el debate sea limpio y ordenado.

✂ recorta por aquí

## Preparo mi postura

**Moción:** *Acreditar un intento de acuerdo debe seguir siendo requisito para que un tribunal admita una demanda civil.*

Mi postura \_\_\_\_\_

**Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):**

1. Argumento \_\_\_\_\_

Evidencia \_\_\_\_\_

2. Argumento \_\_\_\_\_

Evidencia \_\_\_\_\_

3. Argumento \_\_\_\_\_

Evidencia \_\_\_\_\_

**Una pregunta que le haré al grupo rival:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Notas durante el debate:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_